

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 국립남도국악원 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침

◇ 제 · 개정 이유

- ‘23년 시행 된 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」에 따라 기존 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침을 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침으로 개정 하려는 것임

◇ 주요내용

- 지침명 변경 및 관련 조문에 ‘스토킹’ 추가
 - 제명 ‘국립남도국악원 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침’을 ‘국립남도국악원 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침’으로 함
- 2023년 여성가족부 「스토킹 예방지침 표준안」 주요내용 반영·보완
 - 4대폭력 및 스톱킹 예방교육에 대한 교육을 통합하여 실시할 수 있음
- 고위직 별도 예방 교육 의무화
- 성희롱·성폭력·스토킹 방지 효과성 제고와 피해자에 대한 적절한 구제 및 보호를 위하여 고위직과 관리자 대상으로 별도 교육 의무화(여성가족부 표준안 제8조제4항)
- 피해자 보호 및 사건 관리 철저를 위해 성희롱·성폭력·스토킹 사건 발생 시 여성가족부 및 문화체육관광부 양성평등정책담당관에 통지
 - 기관장은 피해자의 명시적인 반대가 없으면 성희롱·성폭력 발생시 지

제없이 여성가족부 및 주무부처에 통지(성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제5조의4, 양성평등기본법 제31조의 2)

- 조사신청 한 ‘스토킹’ 사건이 직장내 괴롭힘, 갑질에 해당하는 경우 담당부서에 이관 할 수 있음 명시
- 스톱킹피해자 보호조치 신설(제11조의2)